

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३

English title: Civil Aviation Authority of Nepal Act, 1996

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशति मिति। २०५३ । ८ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । २०६६ । १० । ०७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०४३ सालको ऐन नं. ७ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल नागरिक उड्डयन (सभिल एभिएसन) को विकास तथा वसति गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको लागि हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन (एयर नेभिगेशन) र हवाई परिवहन (एयर ट्रान्सपोर्टेशन) सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम वसति र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर र अन्यत्र जहाँसुकै रहेको वा बसेको भए तापनि देहायका वायुयान र व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा समेत लागू हुनेछ । (क) नेपाल नागरिक, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा दर्ता भएको वायुयान तथा त्यसमा रहेको व्यक्ति । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन संवत् २०५४ साल पौष १६ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र २०५४/६/१२) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समझनु पर्छ । (ख) “वमानस्थल” भन्नाले वायुयान प्रस्थान वा अवतरण गर्ने कामको नमित्त पूरा वा आंशिक रूपमा प्रयोग हुने नश्वर वा सीमिति जल वा स्थल क्षेत्र समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस क्षेत्रमा रहेका वा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै भवन, टहरा, जहाज, डुङ्गा र घाटलाई समेत जनाउँछ । (ग) “वमानस्थल क्षेत्र” भन्नाले वमानस्थल वा हवाई उडानको सुरक्षित सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने वा तत्सम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्ने कामको नमित्त प्रयोग हुने कुनै यन्त्र तथा सञ्चार वा उड्डयन सहाय (नेभिगेशनल एड) उपकरणहरू जडान भएका वा नभएका सबै स्थान, भवन, टहरा, टावर, जहाज, डुङ्गा र घाट समझनु पर्छ । (घ) “वायुयान” भन्नाले हावाको प्रक्रियाद्वारा वायुमण्डलमा आधारित हुन सक्ने जुनसुकै यन्त्र समझनु पर्छ र सो शब्दले जमिनसित गाँसिएको वा नगाँसिएको बेलुन, हवाई जहाज, हेलिकोप्टर, चङ्गा, ग्लाइडर, ह्याङ्ग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट, बेलुन र उड्ने अन्य जुनसुकै यन्त्रलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “हवाई उडान अनुमति” भन्नाले नियमिति (सेड्युलड), ननसेड्युलड, चार्टर, नजिी, आकस्मिक र कूटनीतिक हवाई उडानको नमित्त प्रदान गरिएको अनुमति समझनु पर्छ । (च) “योजना” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको हवाई यातायात सेवा तथा सुविधा विकास योजना समझनु पर्छ । (छ) “यात्रु सेवा सुविधा” भन्नाले वमानस्थल क्षेत्रभित्र उपलब्ध गराइने हुलाक, बैंक मुद्रा सटही काउन्टर समेत), बमि, टेलिफोन, कर मुक्त पसल (ड्युटी फ्री शप), क्युरियो पसल, पुस्तक पसल, सूचना केन्द्र, चमेना गृह, शौचालय, यात्रु कक्ष, प्रतिक्षा कक्ष, विश्राम कक्ष, टिकट जाँच कक्ष, अध्यागमन तथा भन्सार जाँच कक्ष, यात्रु तथा यात्रुहरूको मालसामानको सुरक्षा तथा ओसार पसार गर्ने व्यक्ति (पोर्टर), मालसामान (ब्यागेज), मालसामानको सुरक्षा (लकर), सवारी साधन लगायत उपलब्ध गराइने अन्य सुविधाहरू समझनु पर्छ । (ज) “वायुसेवा सञ्चालन संस्था” भन्नाले वायुयानद्वारा यात्रु डाँक तथा मालसामान ओसार पसार गर्ने जमिमा लई हवाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था, कम्पनी, एजेन्ट, फर्म वा व्यक्ति समझनु पर्छ । (झ) “हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइट स्कूल)” भन्नाले हवाई उडान सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्रावधिकहरूलाई हवाई उडान सम्बन्धी विषयमा तालीम प्रशिक्षण तथा यसै अन्य प्रकारको प्रावधिक ज्ञान दिने दिलाउने संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले यसै उद्देश्यले स्थापना भएका फ्लाइटिङ क्लबलाई समेत जनाउँछ । (ञ) “वायुयान धनी” भन्नाले कुनै वायुयान मालिक स्वामित्व भएको व्यक्ति, कम्पनी वा सङ्घ संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कम्पनी वा सङ्घ संस्थाका प्रबन्धक वा प्रबन्ध प्रतनिधि (मेनेजिङ एजेन्ट) नियुक्त भएकोमा नजिलाई समेत जनाउँछ । (ट) “समिति” भन्नाले दफा १३ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति समझनु पर्छ । (ठ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ड) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले समितिको सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ढ) “महानिदेशक” भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त महानिदेशक समझनु पर्छ । (ण) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । ३. प्राधिकरणको स्थापना: (१) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन एयर नेभिगेशन) र हवाई परिवहन (एयर ट्रान्सपोर्टेशन) सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । (२)

प्राधिकरणलाई अंग्रेजी भाषामा “सभिलि एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल” र छोटकरीमा “स.ए.एन.” भनिएको । (३) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । ४. प्राधिकरण स्वशासति संस्था हुने: (१) प्राधिकरण अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधिकरणले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बखिन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र सो उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः— । (क) प्रचलति कानून बमोजमि इजाजत प्राप्त वायुसेवा सञ्चालन संस्थाहरूलाई वायुसेवा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजमि अनुमति तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नलिम्बन गर्ने वा रद्द गर्ने । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि इजाजत प्राप्त हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थाको सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजमि अनुमति तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नलिम्बन गर्ने वा रद्द गर्ने । (ग) प्रचलति कानून बमोजमि इजाजत प्राप्त वायुयान तथा वायुयानको पार्टपूराहरूको उत्पादन, मर्मत तथा परीक्षण सहितको वसितृत मर्मत (ओभरहल) गर्ने संस्थाहरूलाई तोकिए बमोजमि अनुमति दिने तथा त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने प्रावधिकलाई तोकिए बमोजमि इजाजत, कार्य क्षमताको स्तरीकरण (रेटिङ्ग) तथा प्रमाणपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, रद्द गर्ने, स्थगति गर्ने, फर्तिता गर्ने तथा त्यस्तो इजाजत कार्य क्षमताको स्तरीकरण (रेटिङ्ग) र प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा आवश्यक योग्यता तोकने तथा परीक्षा लनि । (घ) वायुसेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित तोकिए बमोजमिको योग्यता प्राप्त व्यक्तिलाई तोकिए बमोजमि इजाजत, कार्य क्षमताको स्तरीकरण (रेटिङ्ग) तथा प्रमाणपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, रद्द गर्ने, स्थगति गर्ने, फर्तिता गर्ने तथा त्यस्तो इजाजत कार्य क्षमताको स्तरीकरण (रेटिङ्ग) र प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा आवश्यक योग्यता तोकने र परीक्षा लनि । (ङ) अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र वा त्यस्तो राष्ट्रबाट अधिकार प्राप्त सङ्घ संस्थाबाट वायु सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रदान गरेको इजाजत, कार्य क्षमताको स्तरीकरण (रेटिङ्ग) तथा प्रमाणपत्रहरू र वायुयान मर्मत तथा परीक्षण सहितको वसितृत मर्मत (ओभरहल) गर्ने संस्थालाई नेपाली वायुयानको मर्मत तथा परीक्षण सहितको वसितृत मर्मत (ओभरहल) गर्न मान्यता दिने । (च) वायुयानको तोकिए बमोजमि दर्ता (रजिष्ट्रेशन) गर्ने र चनिह अङ्कति (मार्किङ्ग) गर्ने । (छ) वायुयानको तोकिए बमोजमि उडान योग्यताको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ एयरवर्दनिश) दिने, नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने । (ज) वायुयानको उडान, वायुयानबाट यातुर, डाँक तथा मालसामान ओसारनि र अन्य औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कामको नमितित वायुयानको प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाहरू तोकने । (झ) वायुयान, वायुयान राख्ने स्थान, वायुयान उडान तथा वायुयान सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था र वायुयान मर्मत तथा परीक्षण सहितको वसितृत मर्मत ओभरहल) गर्ने स्थानको नरीक्षण गर्ने । (ञ) प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल सरकारले नषिध गरेको क्षेत्र तथा स्थान बाहेक नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

भतिर वायुयान प्रवेश गर्ने, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट वायुयान प्रस्थान गर्ने, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । माथि उडान गर्न पाउने अवस्था, हवाई मार्ग र वायुयान अवतरण गर्ने स्थानहरू तोकने । (ट) विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रभतिर अग्नि निवारण तथा जीवनोद्धार सेवा उपलब्ध गराउने र खोज तथा उद्धार कार्यमा समन्वय गर्ने । (ठ) विमानस्थलमा भूमिस्थ सेवा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग) सेवा सञ्चालन गर्ने, गराउने । (ड) दृष्टगित र यान्त्रिक उडान (भजिअल एण्ड इन्टुस्मेन्ट फ्लाइट) गर्ने तथा हवाई मानचित्र (एरोनटिकल चार्टस्) को आवश्यकता तोकने, त्यस्तो मानचित्र तयारगर्ने तथा प्रचलन गर्ने र उडानको लागि मौसम सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्ने । (ढ) हवाई यातायात सेवा तथा सो सम्बन्धी विषयको प्रावधिक जाँचबुझ गर्न प्राधिकरणले आफ्नो वायुयान राख्ने र प्रयोग गर्ने । (ण) हवाई उडान सेवा (एयर ट्राफिकि सर्भिस), हवाई उडान सूचना सेवा (फ्लाइट इन्फर्मेशन सर्भिस), सचेत गर्ने सेवा (एलर्टिङ्ग सर्भिस), हवाई उडान सल्लाह सेवा एयर ट्राफिकि एडभाइजरी सर्भिस), हवाई उडान नियन्त्रण सेवा (एयर ट्राफिकि कन्ट्रोल सर्भिस) र हवाई पथ प्रदर्शन सेवा तथा सुविधा (एयर नेभिगेशन सर्भिस तथा फेसिलिटिज), क्षेत्र नियन्त्रण सेवा (एरिया कन्ट्रोल सर्भिस), पहुँच क्षेत्र नियन्त्रण सेवा (एप्रोच कन्ट्रोल सर्भिस) तथा विमानस्थल नियन्त्रण सेवा (एरोड्रम कन्ट्रोल सर्भिस) उपलब्ध गराउने । (त) हवाई सञ्चार सम्बन्धमा प्रयोग गरिने नापको इकाई तोकने, वायुयानद्वारा वा वायुयानमा सञ्चारको नमितित प्रयोग गरिने संकेत र त्यस्तो संकेत दौँदा प्रयोग हुने यन्त्र तोकने । (थ) वायुयानको आवाज नियन्त्रण गर्ने र वायुयान सञ्चालनबाट वायुमण्डल तथा वातावरणमा हुने प्रदूषणमा रोक लगाउने । (द) खतराजन्य वस्तु तथा पदार्थहरूको वायुयानद्वारा ओसार पसार गर्न नषिध तथा नियन्त्रण गर्ने र परिमाण तोकने । (ध) हवाई उडान अनुमति प्रदान गर्ने र वायुयानका चालकहरूको काम, कर्तव्य, उडान तथा विश्राम समय तोकने । (न) हवाई यातायात सेवा सञ्चालनमा लाग्ने यातुर तथा मालसामानको ढुवानीको भाडा दस्तुर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । (प) विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्र र त्यहाँ उपलब्ध सेवा सुविधाहरूलाई अधिकतम आर्थिक लाभ र सदुपयोग हुने गरी तोकिए बमोजमि प्रयोग गर्ने वा गर्ने दिने ।

(फ) अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सम्बन्धी महासन्धि (कन्भेन्सन) बाट पारति भई नेपाल सरकारबाट अनुमोदन भएको र सो महासन्धि अन्तर्गत बनेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आई.सि.ए.ओ.) बाट निर्धारित मापदण्ड स्ट्याण्डर्ड्स) र सफारसिहरू (परशिष्ट तथा दस्तावेज) आदि आवश्यकतानुसार लागू गर्ने, गराउने । (ब) प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको भवन, वायुयान, यन्त्र, उपकरण आदि सम्पत्तिको आवश्यकतानुसार बमि गर्ने । (भ) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।

६. हवाई यातायात सेवा तथा सुविधा विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन (एयर नेभिगेशन) र हवाई परिवहन (एयर ट्रान्सपोर्टेशन) सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले देहायका विषयहरूमा हवाई यातायात सेवा तथा सुविधा विकास योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ:- । (क) विमानस्थलको निर्माण, पुनः निर्माण, विकास, वसति तथा मर्मत सम्भार गर्ने । यसरी नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लनु पर्नेछ । विमानस्थलको निर्माण, पुनः निर्माण, विकास तथा वसति गर्दा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गराई सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति समेत लनु पर्नेछ । (ख) हवाई यातायात सेवा सञ्चालन गराउने । (ग) विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्र तथा हवाई मार्ग र सो सम्बन्धी स्थानहरूमा आवश्यक सञ्चार तथा उड्यन सहाय उपकरण र अन्य यन्त्र तथा उपकरण आदिको व्यवस्था गर्ने । (घ) हवाई यातायात सेवा सञ्चालन सम्बन्धी वकिसति तथा अत्याधुनिक प्रविधिहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने र ल्याउन लगाउने । (ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गहरूको विकास तथा वसति गर्ने । (च) हवाई यात्रुहरूको लागि आवश्यक स्तरीय यात्रु सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने । (छ) हवाई यातायात सेवा तथा सुविधा विकास योजनासँग सम्बन्धित विषयहरूमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्चस्तरीय तालीम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने । (ज) पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुर्‍याउन हवाई यातायात, नागरिक उड्डयन तथा विमानस्थल र विमानस्थल क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने । (झ) उपर्युक्त कार्यसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने । ७. नषिध गर्ने, नियमिति गर्ने वा निर्देशन दनि सक्ने: (१) योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले देहायका विषयहरूमा आवश्यकता अनुसार नषिध गर्ने, नियमिति गर्ने वा निर्देशन दनि सक्नेछ:- । (क) विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्र र हवाई मार्गमा वा त्यसको आसपासमा प्रकाशको व्यवस्था गर्ने । (ख) विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्र र हवाई मार्गमा रहेको कुनै व्यक्तिको नजिी घरजग्गा नजिद्वारा वा सो घरजग्गा भोग चलन गर्ने व्यक्तद्वारा प्रकाशको प्रबन्ध गर्न लगाउने र त्यसको लागि प्राधिकरणले खर्च व्यहोर्ने । (ग) विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्र र हवाई मार्गमा पर्ने जग्गामा कसैले कुनै भवन, टावर, लट्टा इत्यादि बनाउँदा वा खडा गर्दा वा प्रकाशको व्यवस्था गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त वा बन्देज तोक्ने । (घ) खण्ड (ग) बमोजमि तोकेको शर्त बन्देजमा उल्लिखित उचाई भन्दा बढीको भवन, घर, टहरा, टावर, लट्टा, रूख वा अन्य कुनै कुराको निर्माण गर्न वा खडा गर्न, उचाई बढाउन प्रतबिन्ध लगाउने वा भैरहेको त्यस्तो भवन, घर, टहरा, लट्टा, रूख आदि पुरै वा केही भत्काउन, उखेल्न वा काट्न लगाउने । (ङ) विमानस्थल वा विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका वायुयानलागत अन्य कुनै सम्पत्ति वा यन्त्र वा उपकरणको सुरक्षाको नमितित आवश्यक प्रबन्ध गर्ने ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्राधिकरणले हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राखी विमानस्थल वा विमानस्थल क्षेत्रभित्रको कसैको चल, अचल सम्पत्तिको भोग चलनमा शर्तयुक्त बन्देज लगाउन सक्नेछ र त्यस्तो बन्देज सम्बन्धी नरिणय गर्दा वा तत्सम्बन्धित सूचना वा आदेश जारी गर्दा बन्देज लगाउनु परेको कारण समेत स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ । ८. अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार: (१) प्राधिकरणले तोकेको अधिकृतले प्राधिकरणको कामको सलिसलामा विमानस्थल क्षेत्रको आसपास वा हवाई मार्गमा रहेको कुनै व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गर्न आवश्यक परेमा तत्काल त्यस्तो घर जग्गा प्रयोग गरिहेको व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर प्रवेश गर्न सक्नेछ । तर कुनै दुर्घटना हुनबाट बचाउन वा त्यस्तो घर जग्गामा जडान भएको कुनै उपकरणको जरुरी मर्मत कार्य गर्नु परेमा वा त्यस्तै अन्य कुनै मनासवि कारण भएमा पूर्व सूचना नदिएर पनि जिनसुकै समयमा पनि प्राधिकरणको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै काम गर्नको नमितित कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने प्राधिकरणको अधिकृत वा कर्मचारीले आफूले त्यस्तो घर जग्गामा गरेको काम सम्बन्धी प्रतविदन यथाशीघ्र प्राधिकरण समक्ष दनु पर्नेछ । ९. जग्गा प्राप्त गर्ने: (१) योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा कसैको नजिी भोगचलनमा रहेको भए त्यस बापतको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणबाट दिलाउने गरी नेपाल सरकारले प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराईदनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जग्गा प्राप्त गर्दा सो सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यविधि अपनाइनेछ । १०. आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने: (१) प्राधिकरणले देहायका अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ:- । (क) स्वदेशी सङ्घ, संस्था, बैंक वा व्यक्तबाट ऋण तथा अनुदान लनि, । (ख) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई विदेशी सरकार र विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान लनि, । (ग) प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, । (घ) प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको वायुयानलाई आय आर्जन गर्ने गरी सीमति मात्रामा उडान गर्ने, । (ङ) प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रमा वायुयान अवतरण (ल्याण्डिङ्ग), गृह आश्रय (हाउसिङ्ग), भूमिस्थ प्रबन्ध । सुविधा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग), वसिान (पार्किङ्ग) गरेमा वा अन्य सवारी साधन वसिान (पार्किङ्ग), गरेमा तोकिए

बमोजमिको शुल्क असुल गर्ने, । (च) नेपालको भू-भागमाथि कुनै वायुयानले उडान (ओभर फ्लाई) गरेमा तोकिए बमोजमिको शुल्क असुल गर्ने, । (छ) नेपालको हवाई सीमा क्षेत्रभित्र उडान गर्ने वायुयानले सञ्चार तथा उड्डयन सहाय उपकरण सुविधा उपभोग गरे बापत तोकिए बमोजमिको शुल्क असुल गर्ने, । (ज) वदिशबाट वायुयानद्वारा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा आयात हुने मालसामान ढुवानीमा तोकिए बमोजमिको मालसामान (कार्गो) शुल्क असुल गर्ने, । (झ) हवाई यात्रुहरूलाई आवश्यक स्तरीय यात्रु सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत तोकिए बमोजमिको यात्रु सेवा सुविधा शुल्क असुल गर्ने, ।

(ञ) वायुयान सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित वषियहरूमा अनुमति, कार्य क्षमताको स्तरीकरण (रेटिङ्ग), तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा, नवीकरण गर्दा र सो को लागीपरीक्षा सञ्चालन गर्दा तोकिए बमोजमि शुल्क असुल गर्ने, । (ट) प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विमानस्थलको टर्मिनल भवनभित्र प्रवेश गर्ने आगन्तुकहरूसँग तोकिए बमोजमिको प्रवेश शुल्क असुल गर्ने, । (ठ) वायुयान, हवाई यात्रु र नजिहरूका सम्पत्ति, मालसामानहरूको उद्धार तथा सुरक्षाको लागी अग्नि निवारण तथा जीवनोद्धार सेवा उपलब्ध गराए बापत तोकिए बमोजमिको शुल्क असुल गर्ने, । (ड) विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रभित्र हवाई इन्धन विक्री, कर मुक्त पसल, उडानमा रहेका यात्रुहरूलाई खाना उपलब्ध गराउने सेवा (फ्लाइट क्याटरिङ्ग), मालसामान प्रबन्ध (कार्गो ह्याण्डलिंग) सेवा, यात्रु परिवहन (लमोजिनि) सेवा, भूमिस्थ प्रबन्ध (ग्राउण्ड ह्याण्डलिंग) सेवा लगायत तोकिए बमोजमिका अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूसँग तोकिए बमोजमि भाडा तथा शुल्क असुल गर्ने, । (ढ) विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा वजिजापन प्रचार प्रसार गर्नेहरूसँग तोकिए बमोजमि भाडा तथा शुल्क असुल उपर गर्ने, । (ण) विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रभित्र बजिली, खानेपानी, टेलिफोन, टेलेक्स, फ्याक्स आदि सुविधा उपलब्ध गराए बापत तोकिए बमोजमि शुल्क असुल गर्ने, । (त) निर्धारित समय भन्दा बढी समय विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्र खुला राखे बापत तोकिए बमोजमि अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने, । (थ) तोकिए बमोजमिका अन्य सेवाहरू उपलब्ध गराए बापत भाडा तथा शुल्क असुल गर्ने ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि बुझाउनु पर्ने भाडा तथा शुल्क तोकिएको म्यादभित्र नबुझाउनेको हकमा तोकिए बमोजमि थप भाडा शुल्क असुल गर्न सकिन्छ । ११. सेवा सुविधा उपभोग गर्न रोक लगाउन सकिने: दफा १० बमोजमि सेवा सुविधा उपभोग गरे बापत प्राधिकरणलाई तर्जु बुझाउनु पर्ने भाडा तथा शुल्क नतरि, नबुझाएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा सुविधा उपभोग गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । १२. संयुक्त लगानी: प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिई स्वदेशी वा वदिशी लगानीकर्ताहरूसँग संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । १३. सञ्चालक समितिको गठन: (१) प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागी देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भएको सञ्चालक समितिको गठन हुनेछ:- । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्यमन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ती — अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय — सदस्य । (ग) प्रतनिधि, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य ।

(घ) पर्यटन उद्योग व्यवसायमा वशिष दखल तथा अनुभव भएका नजि क्षेत्र वा सङ्घ, संस्थाका व्यक्तीहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना — सदस्य । (ङ) नागरिक उड्डयन सम्बन्धमा वशिष योग्यता हासिल गरेका व्यक्तीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना — सदस्य । (च) नजि क्षेत्रका समेत गरी वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित २ जना — सदस्य । (छ) महानिदेशक — सदस्य-सचिव । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै वशिषज्ञ वा सल्लाहकारलाई अवधितोकी समितिको पर्यवेक्षक सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ), (ङ) र (च) बमोजमि मनोनित अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । तर नेपाल सरकारले चाहेमा पदावधि समाप्त भएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पुनः मनोनयन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि गठित सञ्चालक समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि प्राधिकरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । १४. सदस्यता कायम नरहने अवस्था: (१) दफा १३ बमोजमि गठित सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य देहायको कुनै अवस्थामा आफ्नो पदमा कायम रहने छैनन् । (क) नेपाल सरकारले हटाएमा, । (ख) पदावधि समाप्त भएमा, । (ग) नेपाल सरकार समक्ष दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (घ) मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कारण परी अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको पद रक्ति भएमा बाँकी पदावधिको नमित्त अर्को व्यक्ती मनोनित हुन सक्नेछ । १५. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक सामान्यतया दुई महिनामा एक पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागी गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा नजिले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिनेछ । (६) समितिको बैठकमा छलफल भएका वषिय र सो सम्बन्धमा भएको निर्णय सदस्य-सचिवले निर्णय पुस्तिका (माइन्युट) मा जनाई

बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूको दस्तखत गराउनु पर्नेछ । (७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । १६. अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधा: (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) समितिको बैठकमा छलफल गरिने विषयहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने, । (ख) प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, ।

(ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा उल्लेख भएकोमा बाहेक तथा विशेष परिस्थितिमा प्राधिकरणको उद्देश्य पूरा गर्नको नमित्त जुनसुकै काम कारबाही गर्न वा गराउन आवश्यक निर्देशन दिने, । (घ) प्राधिकरणको काम कारबाही व्यवस्थिति, प्रभावकारी, लाभप्रद र सुचारु रूपबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने । (२) अध्यक्षले पाउने सुविधा नेपाल सरकारले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । १७. काम कारबाही बढ्न नहुने: समितिको गठनमा कुनै त्रुटि भई वा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भई समितिमा कुनै काम कारबाही भएको भए तापनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बढ्न छैन । १८. व्यापारिक सिद्धान्त अनुशरण गर्ने: समितिले प्राधिकरणको कार्य सम्पादन गर्दा वायुसेवा सञ्चालन व्यवसाय तथा हवाई यातु समेतको सुरक्षा र हतिलाई ध्यानमा राखी व्यापारिक सिद्धान्त अनुशरण गर्नेछ । १९. महानिर्देशक, सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारी: (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको नमित्त कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नेपाल सरकारले सामान्यतया नेपाल सरकारको सेवा वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेका कुनै कर्मचारीलाई महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (२) महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा नजि पुनः नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले चाहेमा पदावधि पूरा नहुँदै पनि महानिर्देशकलाई नजिको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले आवश्यकतानुसार अन्य सल्लाहकार र कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । (५) प्राधिकरणको महानिर्देशक, सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्राधिकरणको सामान्य प्रशासन र व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालन गर्ने, । (ख) प्राधिकरणको कोषको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्पत्तिको व्यवस्था र स्याहार सम्भारको व्यवस्था गर्ने, गराउने, । (ग) प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी समितिमा पेश गर्ने, । (घ) प्राधिकरणको वार्षिक आय व्यय तथा पुरक आय व्यय विवरण तयार गर्ने, । (ङ) समितिबाट स्वीकृत बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, । (च) प्राधिकरणको आन्तरिक र अन्तर्नि लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्ने, । (छ) प्राधिकरण र नेपाल सरकार तथा अन्य निकाय बीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने, । (ज) प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि समितिमा पेश गर्ने, । (झ) प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि समितिमा पेश गर्ने, । (ञ) प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरू बीच आपसमा सम्पर्क तथा समन्वय कायम गर्ने, गराउने, । (ट) समितिबाट प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार तथा दिएको निर्देशन बमोजमिका कार्यहरू गर्ने ।

२१. हवाई सुरक्षाकर्मी: (१) विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षाको लागि प्राधिकरणले आवश्यकतानुसार हवाई सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हवाई सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ । २२. अध्यक्ष, सदस्य, महानिर्देशक तथा प्राधिकरणको सल्लाहकार र कर्मचारी उपर प्रतिबन्ध: अध्यक्ष, सदस्य, महानिर्देशक तथा प्राधिकरणको सल्लाहकार र कर्मचारीले प्राधिकरणसँगको कुनै पनि कारोबार वा ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हिसिसेदार हुन पाउने छैनन् । २३. प्राधिकरणको कोष: (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । प्राधिकरणको पूँजी, ऋण तथा अनुदान बापत र दफा १० र १२ बमोजमि प्राप्त रकम पनि सो कोषमा जम्मा गरिनेछ । (२) प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमि कोषबाट व्यहोरिनेछ । (३) प्राधिकरणको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । कोष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी नियम नबनेसम्म कोषको सञ्चालन समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । २४. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्राधिकरणको लेखा समितिबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका बमोजमि राखिनेछ । (२) प्राधिकरण लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा नजिले तोकेको लेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । २५. सजाय: (१) कसैले दफा ७ बमोजमि प्राधिकरणले नियमिति वा नषिध गरेको काम कुराहरू प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृत बिना गरेमा वा प्राधिकरणले स्वीकृत दैँदा कुनै शर्त तोकदिएकोमा त्यस्तो शर्त बिपरित हुने गरी कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि प्राधिकरणले गरेको वा गर्न लागेको काममा बाधा पुर्‍याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) कसैले यो ऐन बमोजमि प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) कसैले माथि लेखिएदखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बिपरित कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ: अध्यक्ष, सदस्य, महानिर्देशक तथा प्राधिकरणको अन्य कर्मचारीहरूले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको हानी नोक्सानीको नमित्त नजिहू व्यक्तगित रूपले जवाफदेही हुने छैनन् । २७. सरकारी बाँकी सरह

असुल उपर गर्न सकिने: प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि कुनै व्यक्ती वा संस्थासँग लनु पर्ने शुल्क, भाडा तथा क्षतिपूर्ति सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

२८. अधिकार प्रत्यायोजन: समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकतानुसार समितिको कुनै सदस्य, प्राधिकरणको महानिर्देशक वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २९. नेपाल सरकारको अधिकार: (१) प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोक्ने आदेश दनि सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले सार्वजनिक हतिलाई ध्यानमा राखी आवश्यक देखेमा यस ऐन बमोजमि प्राधिकरणले दिएको कुनै आदेश पूर्ण वा आंशिक रूपमा बदर गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा १० बमोजमि वायुयान तथा हवाई यातुरुहूले प्राधिकरणलाई तरिनु बुझाउनु पर्ने शुल्क वा भाडामध्ये कुनै वा सबै तोकिए बमोजमिको अवस्थामा कुनै खास वायुयान तथा व्यक्ती वा वर्गले तरिनु बुझाउनु नपर्ने गरी छुट दनि सक्नेछ । (४) यस ऐन बमोजमि प्राधिकरणले गर्नु पर्ने काम नगरेमा, कर्तव्य पालन नगरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेशको पालन नगरेमा, प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामनि भै नोक्सानी हुने अवस्थामा पुगेमा वा अन्य कुनै कारणले प्राधिकरण कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई वधितन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राधिकरण वधितन भएमा प्राधिकरणको हक, दायित्व तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सन्नेछ । ३०. सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारबाट सञ्चालन गरिएका हवाई यातायात सेवा तथा सुवधि विकास योजनाको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारको पूँजी लगानीको रूपमा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । तर त्यस्तो कुनै योजना पूरा नहुँदै हस्तान्तरण गरिने भए सो योजना पूरा भएपछि मात्र त्यस्तो योजनाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरिनेछ । (२) वदिशी सरकार, वदिशी वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएका योजना उपदफा (१) बमोजमि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण बापत नेपाल सरकारले तरिनु पर्ने साँवा र व्याजको नमित्त नेपाल सरकारले तोकिएको शर्तमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आवश्यक रकम तरिनु पर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । (३) वदिशी सरकार, वदिशी वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट सहायता वा अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएका वा नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा सञ्चालन गरेका योजनाहरू उपदफा (१) बमोजमि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो योजनाको सम्पत्ति नेपाल सरकारको पूँजी लगानीको रूपमा रहनेछ ।

३१. प्राधिकरणले आदेश तथा निर्देशन दनि सक्ने: हवाई यातुरुहूको सेवा, सुवधि तथा सुरक्षा, विमानस्थल तथा विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षा, वायुयानको सुरक्षा, हवाई उडान तथा त्यस्तो कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्ती तथा उपकरणहरूका सुरक्षाको व्यवस्थापनको लागि प्राधिकरण वा प्राधिकरणबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले विमानस्थल क्षेत्रभित्र कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्तीहरूलाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दनि सक्नेछ । त्यसरी दिएको आदेश तथा निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ३२. नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू प्राधिकरणको सेवामा स्वेच्छाले परिणत हुन सक्ने: (१) प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुवधि सम्बन्धी नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको मितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारको (हवाई विभाग तथा अन्तर्गत कार्यरत) सबै कर्मचारीले नेपाल सरकारको सेवामा रहने वा प्राधिकरणको सेवामा परिणत हुने हो सो सम्बन्धमा आफ्नो इच्छा लखित रूपमा व्यक्त गरी नेपाल सरकारलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त हुन आएको जानकारीको आधारमा नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई प्राधिकरण सेवामा परिणत गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राधिकरणको सेवामा परिणत नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारको सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई प्राधिकरणमा काजमा काम लगाउन सक्नेछ । ३३. निर्देशन दनि सक्ने: नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक देखेका कुराहरूमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । ३४. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नयिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ । ३५. निर्देशिका बनाउन सक्ने: प्राधिकरणले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूको प्रतिकूल नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निर्धारित नयिम तथा मापदण्डहरूको (स्ट्याण्डर्डहरू) कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशिकाको पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३७. प्रचलित कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जत कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्य कुराका हकमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ३८. खारेजी र बचाउ: (१) हवाई उडान कर ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन लागू हुन अगावै हवाई यातायात सेवा सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकारबाट भए गरेका कार्यहरू यसै ऐन बमोजमि भएको मानिनेछ ।